و جزم فى المنتهى والاقناع بما فى المتن (ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه) قال فى شرح المنتهى والمراد بقوله تناول منه جواز التناول منه لا تعيينه ووجه ذلك وجود الوصف الذى هو الفقر فيه (ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال) لانه تعلق به حق من يؤل الوقف اليه ولان الوقف عقد لازم لا يمكن ابطاله وفى القول بنفوذ عتقه ابطال له وان كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه صح فيه ولم يسر الى الموقوف لانه اذا لم يعتق بالمباشرة فعدم عتقه بالسراية من باب أولى (لكن لو وطئ الامة الموقوفة عليه حرم) لان ملكه لها ناقص ولا يؤمن حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بان تصير أم ولد (فان حملت) منه (صارت أم ولد) له (تعتق بموته) وولده حر للشبهة وعليه قيمته تصرف فى مثله لانها بدل عن الوقف (وتجب قيمتها فى تركته) لانه أتلفها على من بعده من البطون (يشترى بها) أى بقيمتها الواجبة باستيلادها وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها (مثلها) يكون وقفا مكانها أو شقص أمة يصير وقفا بالشراء

*(فصل * ويرجع) بالبناء للمفعول (فى مصرف الوقف) عند التنازع فى شئ من أمره (الى شرط الواقف) كقوله شرطت لزيد كذا ولعمرو كذا ولان عمر رضى الله عنه شرط فى وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فى اشتراطه فائدة ولان ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمرد ودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فاذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ولان الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع (فان جهل) شرط الواقف كما لو قامت بينة بالوقف دون شرطه (عمل بالعادة الجارية) المستمرة ان كانت (فان لم تكن) عادة جارية (فبالعرف) المستمر فى الوقف فى مقادير الصرف كفقهاء المدارس لان الغالب وقوع الشرط على وفقه (فان لم يكن) عرف (فالتساوى بين المستحقين) لان التشريك ثابت والتفضيل لم يثبت فان لم تعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه ذكره فى التلخيص (ويرجع الى شرطه) أى الواقف (فى الترتيب بين البطون) بجعل استحقاق بطن مرتبا على الآخر كان يقف على أولاده ثم أولادهم (أو الاشتراك) كان يقف على أولاده وأولادهم (و) يرجع الى شرطه (فى ايجار الوقف وعدمه) أى عدم الايجار (وفى قدر مدة الايجار فلا يزاد) فى الاجارة (على ما قدر) الواقف فاذا شرط ان لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها لكن عند الضرورة يزاد بحسبها (ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض) العمل بشرطه (الى الاخلال بالمقصود) الشرعى (فيعمل به) أى بشرطه (فيما اذا شرط ان لا ينزل فى الوقف فاسق) ولا مبتدع (ولا شرير) قال الشيخ الجهات الدينية مثل الخوانك والمدارس وغيرها لا يجوز ان ينزل فيها فاسق سواء كان فسقه بظلم الخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله من نحو سب أو ضرب أو كان فسقه بتعديه حدود الله تعالى يعنى ولو لم يشرطه الواقف وهو صحيح قاله فى الاقناع وشرحه (ولا ذو جاه وان خصص) الواقف (مقبرة) أو رباطا (أو مدرسة أو امامتها بأهل مذهب أو) بأهل (بلد أو) بأهل (قبيلة تخصصت) بهم قال فى الانصاف ولو خصص المدرسة بأهل مذهب أو قبيلة تخصصت وكذلك الرباط والخانكاه والمقبرة كذلك وهو المذهب جزم به فى التلخيص وغيره (لا المصلين بها) يعنى لو خصص واقف المدرسة المصلين بها بذى مذهب بان قال ليصلى فيه الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية فقط لم تختص بأهل ذلك المذهب على الصحيح